

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2033/2541

นางสาว สมบูรณ์ เหว ชัยภูมิ
นาง นิต ยา ขำ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 572, มาตรา 656, มาตรา 797, มาตรา 816, มาตรา 1336

ส. สามีโจทก์กับ ล. สามีจำเลยมีนิติสัมพันธ์กันโดย ล. ซึ่งมีสิทธิได้ไคว่ต่ำสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยงวดละ 10 เล่มครึ่งเมื่อ ล. มอบบัตรไคว่ต่ำของตนให้ ส. ไปรับแทน โดย ส. ต้องชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในนามของ ล. ไปก่อน ย่อมถือได้ว่า ล. ตัวการให้ ส. เป็นตัวแทนของตนในการทำการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อันเป็นสัญญาตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 ส. จ่ายเงินทดรองค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไปก่อนแทน ล. ตัวการ ส. จึงมีสิทธิเรียกเอาเงินชดใช้จาก ล. ตัวการรวมทั้งดอกเบี้ยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 816 วรรคหนึ่ง และเมื่อ ส. กับ ล. ได้หักทอนบัญชีกันแล้วปรากฏว่า ล. ยังเป็นหนี้ ส. อยู่อีกจำนวนมากล. จึงได้ทำสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้ แต่ ล. ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น การที่จำเลยซึ่งเป็นภริยาของ ล. โอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นภริยาของ ส. ย่อมถือได้ว่า ล. กับจำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่ ส. โดยการโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ จึงเป็นการที่ ส. ผู้ให้กู้ยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินกู้ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงว่าสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้าน

พิพาทที่ดีใช้นี้เงินยืมมีราคาเท่าใด เท่ากับราคาในท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบหรือไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรา 656 วรรคสองตกเป็นโมฆะตาม มาตรา 656 วรรคสาม การโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดิน และบ้านพิพาทให้แก่โจทก์โดย ความยินยอมของ ส. สามมีโจทก์ยอมไม่มีผลบังคับ ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้โอนสิทธิการ เช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ แม้จะมีการทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าต่อการ เคหะแห่งชาติ และโจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่การเคหะแห่งชาติเสร็จสิ้น ทั้งได้จด ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทมาเป็นของโจทก์แล้วก็ตาม ก็หาทำให้ โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาท ที่ให้จำเลยเช่าซื้อไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 40252พร้อมบ้านเลขที่ 103/30 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวจากโจทก์ในราคา660,000 บาท ตกลงชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวด งวดละ 1 เดือน เดือนละ 9,240 บาท เป็นระยะเวลา 180 เดือน กำหนดชำระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน เริ่มชำระวันที่ 1 เมษายน 2536 หากจำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อสองงวด ติดต่อกัน โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและริบเงินที่จำเลยชำระมาแล้วได้พร้อม ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนโจทก์ จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่โจทก์ตาม สัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ถึงเดือนมิถุนายน 2537 โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย จึงได้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าซื้อและให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สิน ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ให้จำเลยทราบโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2537 โดยขอให้ จำเลยชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระเป็นเงิน 72,996 บาท การที่จำเลยไม่ออกจากทรัพย์สิน ที่เช่าซื้อ โจทก์ขาดประโยชน์ที่อาจนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้ผู้อื่นเช่าได้ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท คิดถึงวันฟ้องเป็นค่าขาดประโยชน์9,600 บาท ขอให้บังคับจำเลยและ

บริวารออกจากทรัพย์ที่เช่าซื้อและให้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพ
เรียบร้อย ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 82,596 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าเสียหายแก่
โจทก์อัตราเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกจากทรัพย์ที่เช่า
ซื้อ

จำเลยให้การว่า สัญญาเช่าซื้อที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้
ยืมเงินระหว่างนายสมชาย บุญญเอกวงศ์ญาติโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ กับนายเล็ก ขำทอง
สามีจำเลยซึ่งเป็นผู้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นนิติกรรมอันแท้จริงโดยนายสมชาย
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากและนำดอกเบี้ยมาทบ
รวมเข้าเป็นต้นเงิน ต่อมานายสมชายให้นายเล็กหาหลักประกันเงินกู้เพื่อให้นาย
สมชายยึดถือไว้ โดยให้จำเลยซึ่งเป็นภริยานายเล็กโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้าน
พิพาทที่จำเลยเช่าซื้อจากการเคหะแห่งชาติตั้งแต่ปี 2532 ให้แก่โจทก์และให้จำเลย
ทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ จึงเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้ โจทก์มิใช่
เจ้าของที่ดินและบ้านพิพาทไม่มีสิทธินำมาให้ผู้ใดเช่าซื้อ และค่าเสียหายที่โจทก์เรียก
มานั้นสูงกว่าความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่านายสมชาย บุญญเอกวงศ์
สามีโจทก์ซึ่งเป็นคนตาบอดเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ ส่วนนายเล็ก ขำ

ทอง สามีจำเลยเป็นคนตาบอดด้วยกันเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยได้มอบบัตรโควต้าที่นายเล็กได้รับส่วนแบ่งจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยให้นายสมชายไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลแทนโดยนายสมชายเป็นผู้ชำระเงินให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในขณะที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลแทนนายเล็กไปก่อนและนายสมชายติดดอกเบี๊ยะเป็นเงินงวดละ 630 บาท เมื่อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดจะมีการลงบันทึกการชำระหนี้ในสมุดของทั้งสองฝ่ายเพื่อหักกลบลบหนี้กัน งวดใดนายเล็กไม่ชำระหนี้ตามกำหนด นายสมชายจะติดดอกเบี๊ยะทบต้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2534 นายเล็กเป็นหนี้นายสมชายอยู่ 263,506 บาท นายชายจึงให้นายเล็กกู้ยืมเงินไว้ นายเล็กได้ผ่อนชำระหนี้บางส่วนแล้วผิคนัดอีกเดิมจำเลยเป็นผู้เช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทเลขที่ 103/30จากการเคหะแห่งชาติผู้ให้เช่าซื้อ ต่อมาจำเลยได้โอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ ก่อนทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าซื้อดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากโจทก์ ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2536 โจทก์จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทจากการเคหะแห่งชาติ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 40252

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทที่ให้จำเลยเช่าซื้อหรือไม่ เห็นว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยนี้ไม่มีมูลหนี้ต่อกันมาก่อน แต่นายสมชายสามีโจทก์กับนายเล็กสามีจำเลยมีนิติสัมพันธ์กันในการที่นายเล็กซึ่งมีสิทธิได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อนายเล็กมอบบัตรโควต้าของตนให้นายสมชายไปรับแทน โดยนายสมชายต้องชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในนามของนายเล็กไปก่อนเช่นนี้ กรณีดังกล่าวย่อมถือได้ว่านายเล็กตัวการให้นายสมชายเป็นตัวแทนในการทำการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อันเป็นสัญญาตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 797 เมื่อนายสมชายจ่ายเงินทดรองค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไป

ก่อนแทนนายเล็กตัวการ ดังนั้น นายสมชายจึงมีสิทธิเรียกเอาเงินชดใช้จากนายเล็ก
ตัวการรวมทั้งดอกเบี้ยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 816 วรรค
หนึ่งและวรรคสองทั้งเมื่อนายสมชายกับนายเล็กได้หักทอนบัญชีกันแล้วปรากฏว่า
นายเล็กยังเป็นหนี้นายสมชายอยู่อีกจำนวนมาก นายเล็กจึงได้ทำสัญญากู้ยืมเงินให้
ไว้แต่นายเล็กยังไม่ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น การที่จำเลยโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและ
บ้านพิพาทให้แก่โจทก์ การกระทำได้กล่าวน่าเชื่อและฟังได้ว่า นายเล็กกับจำเลยได้
ชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่นายสมชาย โดยการโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาท
ให้แก่โจทก์ จึงเป็นการที่นายสมชายผู้ให้กู้ยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่น
เป็นการชำระหนี้แทนเงินกู้ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงว่าสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและ
บ้านพิพาทที่ดีไซน์นี้เงินกู้ยืมมีราคาเท่าใด เท่ากับราคาในท้องตลาดในเวลาและสถานที่
ส่งมอบหรือไม่ ข้อตกลงดังกล่าวจึงขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
656 วรรคสองตกเป็นโมฆะตามมาตรา 656 วรรคสาม การโอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดิน
และบ้านพิพาทให้แก่โจทก์โดยความยินยอมของนายสมชายสามีโจทก์ยอมไม่มีผล
บังคับ ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้โอนสิทธิการเช่าซื้อที่ดินและบ้านพิพาทให้แก่โจทก์ แม้จะ
มีการทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าต่อการเคหะแห่งชาติ และโจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้
แก่การเคหะแห่งชาติเสร็จสิ้น ทั้งได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาท
มาเป็นของโจทก์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 40252 แล้วก็ตาม ก็หาทำให้โจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทที่ให้จำเลยเช่าซื้อไม่

พิพากษายืน

(ประกาศ นุรพางกูร-บุญธรรม อยู่พัก-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ